

PARTIE I

CONTRAT DE LOCATION D'ESPACES PUBLICITAIRES SUR ÉCRAN LED

Document contractuel — Édition premium

LE LOUEUR	LE PRENEUR / CLIENT
TREVIS Olivier Rue du Commerce, 351 7370 Dour BCE : 0792.067.059 <i>Ci-après dénommé « le Loueur ».</i>	Nom / Société : Adresse : BCE / TVA : Téléphone : Email : <i>Ci-après dénommé « le Preneur ».</i>

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la location d'espaces publicitaires sur un écran LED fixe appartenant au Loueur.

L'écran publicitaire concerné est un écran fixe de dimensions **4 mètres sur 2 mètres**, installé à l'adresse suivante : **Rue de la Corderie, 19 — 7370 Dour**.

Le Loueur s'engage à diffuser les contenus publicitaires du Preneur selon les modalités suivantes :

- 1 passage publicitaire de 5 secondes toutes les 2 minutes ;
- diffusion 6 jours sur 7 ;
- du lundi au samedi ;
- de 9h00 à 19h30.

Les contenus publicitaires devront être fournis par le Preneur dans un format compatible avec le système de diffusion utilisé par le Loueur.

ARTICLE 2 — ACCEPTATION DES CONDITIONS

Le Preneur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les accepter sans réserve.

Les présentes conditions prévalent sur toutes conditions générales ou particulières du Preneur, sauf accord écrit contraire du Loueur.

ARTICLE 3 — DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de **un (1) an** à compter de sa signature.

À l'échéance de cette période, le contrat sera automatiquement reconduit par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties.

La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée ou courrier écrit au moins **trois (3) mois** avant l'échéance du contrat.

ARTICLE 4 — PRIX ET PAIEMENT

Le prix de la location d'espace publicitaire est fixé à :

FORMULE	TARIF (HTVA)
Forfait annuel	4.500,00 €
Forfait mensuel	450,00 €
Semaine du Dour Festival	500,00 €

Le montant est payable intégralement **par anticipation** avant le début des diffusions.

Date de début des diffusions :

Toute facturé impayée à son échéance produira, de plein droit et sans mise en demeure préalable :

- un intérêt de retard de **12 % l'an** ;
- une indemnité forfaitaire de **15 %** du montant restant dû avec un minimum de **150,00 €**.

Les frais de rappel et de recouvrement restent à charge du Preneur.

ARTICLE 5 — DIFFUSION PUBLICITAIRE

Le Loueur assure exclusivement la diffusion des contenus publicitaires transmis par le Preneur.

Le Preneur s'engage à transmettre ses fichiers publicitaires au minimum **72 heures** avant la date de diffusion souhaitée.

Le Loueur ne pourra être tenu responsable d'un retard ou d'une absence de diffusion causé par :

- un fichier non conforme ;
- une transmission tardive des fichiers publicitaires ;
- l'absence de remise des fichiers dans les délais convenus ;

- un problème technique indépendant de sa volonté.

Le Loueur se réserve le droit de refuser tout contenu contraire à la législation belge, aux bonnes mœurs ou susceptible de porter atteinte à son image.

ARTICLE 6 — ENTRETIEN ET EXPLOITATION DE L'ÉCRAN

Le Loueur assure l'exploitation technique, l'entretien et la maintenance de l'écran publicitaire.

Le Loueur s'engage à maintenir l'écran en état de fonctionnement normal durant toute la durée du contrat.

Le Preneur ne dispose d'aucun droit matériel sur l'écran et ne peut intervenir techniquement sur celui-ci.

ARTICLE 7 — RESPONSABILITÉ DES CONTENUS

Le Preneur est seul responsable des contenus publicitaires qu'il transmet au Loueur.

Il garantit disposer de tous les droits nécessaires à la diffusion des images, vidéos, logos, musiques et textes utilisés.

Le Preneur garantit le Loueur contre toute réclamation de tiers liée aux contenus diffusés.

ARTICLE 8 — INTERRUPTION TEMPORAIRE DE DIFFUSION

En cas de panne technique, coupure électrique, problème réseau, maintenance ou conditions climatiques empêchant temporairement la diffusion publicitaire, le Loueur ne pourra être tenu responsable.

Toute interruption supérieure à **sept (7) jours consécutifs** donnera lieu à une prolongation équivalente de la période de diffusion.

ARTICLE 9 — UTILISATION DU MATÉRIEL ET CONTENU DIFFUSÉ

Le Preneur est seul responsable du contenu des messages, vidéos, images ou publicités diffusés à sa demande.

Le Loueur se réserve le droit de refuser tout contenu :

- contraire à la loi ;
- portant atteinte aux bonnes mœurs ;
- discriminatoire ;
- violent ou diffamatoire.

ARTICLE 10 — RESPONSABILITÉ

Le Loueur est tenu à une obligation de moyens.

Sa responsabilité est limitée aux dommages directs prouvés et ne pourra en aucun cas excéder le montant total facturé au titre du contrat.

Le Loueur ne pourra être tenu responsable des interruptions résultant :

- d'un cas de force majeure ;

- d'une panne internet ;
- d'un problème électrique ;
- d'une intervention d'un tiers ;
- d'un événement indépendant de sa volonté.

ARTICLE 11 — RÉSILIATION

En cas de résiliation anticipée par le Preneur, les indemnités suivantes s'appliquent :

DÉLAI AVANT PRESTATION	INDEMNITÉ
Moins de 10 jours avant la prestation	60 %
Moins de 5 jours avant la prestation	80 %
Moins de 24 heures avant ou pendant la prestation	100 %

Toute résiliation devra être notifiée par écrit.

En cas de non-respect grave des obligations contractuelles par une partie, le contrat pourra être résilié après mise en demeure restée sans effet pendant **15 jours**.

ARTICLE 12 — INTERRUPTION DE SERVICE

Le Loueur s'engage à assurer la continuité de diffusion dans la mesure du possible.

Toute interruption temporaire liée à une panne technique, une maintenance, des conditions climatiques, une coupure électrique ou internet ne pourra donner lieu à aucune indemnité, sauf interruption prolongée supérieure à **sept (7) jours consécutifs**.

Dans ce cas, la durée de diffusion pourra être prolongée proportionnellement à la durée d'interruption.

ARTICLE 13 — FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable en cas d'inexécution résultant d'un événement indépendant de sa volonté : catastrophe naturelle, incendie, guerre, grève, panne généralisée, coupure électrique, problème réseau ou décision administrative.

ARTICLE 14 — DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles communiquées par le Preneur sont utilisées uniquement dans le cadre de la gestion commerciale, administrative et contractuelle.

Le Preneur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données conformément au **RGPD**.

ARTICLE 15 — DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE

Le présent contrat est soumis au **droit belge**.

Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire du Hainaut — division Mons.

ARTICLE 16 — FORMAT TECHNIQUE DES FICHIERS

Les fichiers publicitaires devront être fournis dans un format compatible avec le système de diffusion utilisé par le Loueur. Sont acceptés les formats suivants :

- vidéo **MP4 (codec H.264)** ;
- **orientation paysage** ;
- résolution conforme à l'écran (Full HD ou supérieure) ;
- **durée maximale : 5 secondes** par passage ;
- taille maximale du fichier : **50 Mo**.

Le Loueur pourra refuser tout fichier techniquement non conforme et invitera le Preneur à fournir une version corrigée dans les délais prévus à l'article 5.

ARTICLE 17 — VALIDATION AVANT DIFFUSION

Toute publicité est considérée comme **validée** après accord écrit ou numérique (courriel, message confirmé, plateforme de validation) du Preneur préalablement à la diffusion.

Aucune modification ne pourra être exigée après diffusion sur la base d'un contenu préalablement validé. Toute modification ultérieure fera l'objet d'un avenant ou d'une facturation complémentaire.

ARTICLE 18 — SÉPARATION DIFFUSION ET CRÉATION

Le présent contrat porte exclusivement sur la **diffusion** de contenus publicitaires sur l'écran LED du Loueur.

La **création graphique, animations, motion design et branding** font l'objet d'un contrat distinct conclu avec le prestataire de création (notamment **JS-Innov.IA**, Julien P@gin, www.jsinnovia.com) ou tout autre prestataire choisi librement par le Preneur.

Le Loueur n'est en aucun cas responsable de la qualité, du contenu ou des droits attachés aux créations fournies par un prestataire tiers.

ARTICLE 19 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les créations graphiques, animations, motion designs, visuels et tout contenu réalisé spécifiquement pour le Preneur restent la **propriété intellectuelle de leur créateur** sauf accord écrit contraire prévoyant explicitement la cession des droits.

La diffusion sur l'écran du Loueur ne vaut en aucun cas cession ou transfert des droits d'auteur attachés aux œuvres diffusées.

Le Preneur s'engage à respecter les droits d'auteur, droits voisins, droits à l'image et tout droit de propriété intellectuelle relatifs aux contenus qu'il fournit.

ARTICLE 20 — MAINTENANCE ET MISES À JOUR TECHNIQUES

Le Loueur pourra interrompre temporairement la diffusion pour des opérations de **maintenance, sécurité, mise à jour logicielle ou intervention technique**, sans que cette interruption n'ouvre droit à indemnité dès lors qu'elle demeure raisonnable.

Le Loueur s'efforcera, lorsque cela est possible, de planifier ces interventions en dehors des plages de diffusion ou de prévenir le Preneur dans un délai raisonnable.

SIGNATURES

Fait à : Le : / /

LE LOUEUR	LE PRENEUR
TREVIS Olivier <i>Signature :</i> _____	Nom : <i>Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :</i> _____

PARTIE II

OFFRE CRÉATIVE JS-Innov.IA

Packs Standard, Pro et Premium - Conditions Générales de Creation

Julien P@gin - JS-Innov.IA - www.jsinnovia.com

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

JS-Innov.IA propose trois **packs créatifs** (Standard, Pro, Premium) clés-en-main pour des contenus publicitaires optimisés sur écran LED, avec déclinaisons vers les réseaux sociaux et supports imprimés. Chaque pack inclut la pré-production (brief, storyboard), la conception graphique et vidéo (motion design 2D/3D, animation) et la post-production (édition, encodage).

Les **options a la carte** (rush, versions multilingues, droits étendus, retouches supplémentaires, licences musicales, animations avancées) permettent d'affiner l'offre. Les prix indicatifs (HTVA) sont présentes en fourchettes - ajustables selon projet - et comprennent la livraison des fichiers finaux (MP4 H.264 pour les vidéos, JPG/PNG/PDF pour les images) aux résolutions adaptées aux écrans LED.

Un suivi qualité permet une validation écrite par le client avant diffusion. Ce document inclut un tableau comparatif des packs, les conditions générales spécifiques a la création, une chronologie du processus et un schema de validation client.

PACKS CRÉATION PUBLICITAIRE

Pack Standard

Livrables clés	1 vidéo publicitaire pour écran LED (15 s, 1080p) + 1 déclinaison réseau social (format 1:1 ou 9:16) + 1 visuel print (A4).
Versions	1 version principale (1 visuel ou 1 langue).
Revisions	2 allers-retours inclus.
Délai de livraison	1 a 2 semaines apres validation du brief. Fichiers livrés en MP4 (H.264/HEVC) et PNG/JPG/PDF a la résolution native de l'écran.
Droits cédés	Licence d'utilisation non-exclusive, limitée au support écran publicitaire et aux supports digitaux precises. Durée indicative : 1 an, territoire selon besoin. Le créateur conservé les droits d'auteur.
Prix indicatif HTVA	1 000 € - 2 000 € (forfait modulable selon complexité).
Conditions de paiement	Acompte de 30 % a la commande, solde a la livraison (paiement sous 30 jours net). En cas de retard : intérêts légaux et indemnité forfaitaire de 40 €. En cas d'annulation, l'acompte reste acquis au prestataire.

Pack Pro

Livrables clés	1 à 2 vidéos LED (15 à 30 s, Full HD) + 2 déclinaisons sociales (paysage + vertical) + 2 visuels print (affiche A3, flyer).
Versions	Jusqu'à 2 versions (langues ou variantes créatives).
Revisions	3 allers-retours inclus.
Délai de livraison	2 à 3 semaines. Optimisation des fichiers au format natif de l'écran.
Droits cédés	Licence d'utilisation non-exclusive étendue (web et print). Durée indicative : 2 ans. Possibilité d'exclusivité en option. Le prestataire reste titulaire des droits sur les fichiers sources.
Prix indicatif HTVA	2 500 € - 5 000 €.
Conditions de paiement	30 % d'acompte, solde à 30 jours. Penalités de retard et indemnités comme ci-dessus. Annulation = acompte acquis.

Pack Premium

Livrables clés	2 vidéos LED (jusqu'à 30 s, animations 2D/3D avancées) + 3 déclinaisons sociales (paysage, carré, vertical) + 3 visuels print (affiche, totem, flyer).
Versions	Versions multilingues incluses (FR/EN/NL par exemple).
Revisions	Illimitées jusqu'à approbation finale.
Délai de livraison	3 à 4 semaines. Créations de très haute qualité (effets visuels, 3D, anamorphose) optimisées au format LED.
Droits cédés	Licence étendue (utilisation web/OOH, durée illimitée). Option cession totale des droits en exclusivité (contrepartie supplémentaire). Les fichiers sources restent la propriété du prestataire.
Prix indicatif HTVA	5 000 € - 10 000 €.
Conditions de paiement	Acompte 30 %, solde 30 jours net. Penalités légales et indemnités en cas de retard. Annulation = acompte acquis.

OPTIONS COMPLEMENTAIRES (À LA CARTE)

Reactivite (rush)	Livraison accélérée (<72 h) pour +50 % sur devis standard.
Versions multilingues	+20 a 30 % par langue supplémentaire (traduction et adaptation).
Droits étendus / exclusivité	Cession elargie (durée ou territoire) ou exclusivité complète (sur le message). Majoration selon étendue.
Retouches illimitées	Forfait fixe (+20 %) pour révisions supplémentaires illimitées.
Animations avancées 2D/3D	Integration d'elements 3D, CGI ou vidéos de synthèse. Prix variable selon complexité.
Musique et licences	Licence musicale standard (royalty-free) incluse. Licence supérieure (commercial, multi-usage) en supplément : 100 a 500 €.

COMPARATIF DES PACKS

PACK	PRIX HTVA	LIVRABLES	RÉVISIONS	DÉLAI	DROITS
Standard	1 000 - 2 000 €	1 vidéo LED 15 s (1080p) + 1 déclinaison sociale + 1 visuel print A4	2 A/R	1-2 sem.	Usage OOH/Web 1 an non excl.
Pro	2 500 - 5 000 €	1-2 vidéos LED 15-30 s + 2 déclinaisons sociales + 2 visuels print	3 A/R	2-3 sem.	Usage OOH/Web 2 ans non excl.
Premium	5 000 - 10 000 €	2 vidéos LED 30 s (2D/3D) + 3 déclinaisons sociales + 3 visuels print	Illimité	3-4 sem.	Usage illimité (option excl.)

CONDITIONS GÉNÉRALES - CRÉATION GRAPHIQUE ET VIDÉO

Les présentes conditions régissent les prestations de création (graphique, vidéo, animation) fournies par JS-Innov.IA.

Propriété intellectuelle

Le prestataire reste titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres (visuels, animations, fichiers sources). Le client reçoit un **droit d'usage (licence)** strictement défini (support, durée, exclusivité). Par défaut, la licence est non-exclusive et limitée à l'usage spécifié. Toute autre exploitation fera l'objet d'une cession de droits spécifique et d'une contrepartie supplémentaire.

Generation par IA

Certains contenus peuvent être créés ou enrichis via des outils d'intelligence artificielle sous supervision humaine. Le prestataire garantit la vérification des résultats pour assurer leur qualité et leur conformité légale. Les œuvres générées restent soumises aux mêmes règles de droits d'auteur qu'une création classique.

Garanties et responsabilité

Les créations sont fournies en l'état après validation finale. Aucune garantie de résultat commercial n'est fournie (ROI, impressions). La responsabilité du prestataire est limitée au montant facturé et ne couvre pas les pertes indirectes ou dommages tiers.

Validation et révisions

Chaque phase (concept, maquette, prévisualisation) fait l'objet d'une validation écrite du client. Les modifications au-delà des révisions incluses sont facturées en sus. Passe 15 jours sans retour du client, la version en cours est considérée validée tacitement.

Confidentialité

JS-Innov.IA s'engage à conserver strictement confidentiels les documents et informations recueillis du client pendant et après la mission. Le client s'engage de même à ne pas divulguer les travaux préliminaires (maquettes, scripts) sans accord préalable.

RGPD et données personnelles

Les données fournies par le client sont traitées dans le respect du RGPD. Le client garantit avoir obtenu les droits nécessaires pour toute image ou donnée à caractère personnel intégrée dans les créations.

Mentions légales et crédit créatif

Sauf demande contraire, JS-Innov.IA se réserve le droit d'inclure discrètement une mention ou un logo créditant sa contribution. Le prestataire peut également citer le projet dans ses références (site, portfolio).

Tarifs, paiement et pénalités

Prix HTVA, valables 30 jours. La signature du devis vaut bon de commande. Acompte de **30 %** à la commande, solde à 30 jours net. En cas de retard : pénalités de plein droit (3x le taux d'intérêt légal) + indemnité forfaitaire de 40 €. En cas d'annulation, l'acompte reste acquis.

Annulation et report

Toute annulation ou report doit être notifié par écrit. Si l'annulation intervient après le début des travaux, des frais proportionnels au travail réalisé seront facturés. L'acompte déjà versé couvre le temps investi jusqu'à la notification.

PROCESSUS DE REALISATION (PLANNING TYPE)

1	Brief client et kickoff	Recueil des besoins, signature du devis
---	-------------------------	---

01-02	Presentation du concept	Maquette / storyboard validés
02-03	Production	Conception graphique, animations
03-04	Livraison brouillon	Previsualisation pour retours
04-05	Revisions client	Corrections et ajustements
05-06	Validation finale	Approbation écrite du client
06-07	Livraison finale	Fichiers finaux exportés

Ce planning est indicatif. Chaque étape peut varier en durée selon le pack choisi et le feedback du client.

PROCESSUS DE VALIDATION CLIENT

- 1. Brief et commande signée
- 2. Creation du concept et du storyboard
- 3. Conception graphique et animation
- 4. Première présentation au client
- 5. Validation écrite (oui) -> Livraison finale
- 5 bis. Refus (non) -> Reprise / nouvelles itérations
- 6. Livraison finale + facturation

Validation écrite : le client confirme par écrit (e-mail ou bon à tirer) chaque version validée. Sans retour sous 15 jours, la version est présumée acceptée.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES (CONTRAT ÉCRAN LED)

- **Formats acceptés :** MP4 H.264/HEVC pour les vidéos ; PNG/JPG pour les images ; GIF / MOV pour les animations.
- **Resolution :** exactement native de l'écran (1920x1080 ou spécifique).
- **Poids maximal :** 100 a 500 Mo selon l'installation.
- **Délai de remise :** minimum 72 heures ouvrées avant diffusion (tests techniques).
- **Validation client :** écrite et obligatoire avant diffusion.

Ces spécifications garantissent une diffusion optimale et évitent les problèmes de compatibilité ou de qualité.

SIGNATURE - ACCEPTATION DE L'OFFRE

Le présent document sert de proposition d'offre créative. Sa validation par signature vaut accord contractuel.

En signant, le client reconnaît avoir lu et accepté l'offre ainsi que les conditions générales ci-dessus.

LE PRESTATAIRE	LE CLIENT
JS-Innov.IA Julien P@gin www.jsinnovia.com <i>Signature :</i> _____	Nom : Date : <i>Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :</i> _____